

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ยะลา
นาย ปือราเฮง ขาเดร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

จำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันมาใช้อาวุธปืนยิงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพราะเหตุเคยมีเรื่องวิวาททำร้ายกับนักเรียนโรงเรียนซึ่งจำเลยกับพวกเรียนอยู่ เมื่อพบผู้ตายกับผู้เสียหายต่างแต่งกายชุดวิทยาลัยเทคนิคยะลาและยืนอยู่ใกล้กัน จึงยิงคนทั้งสองในเวลาต่อเนื่องกัน เมื่อไม่ปรากฏว่าพวกจำเลยที่ยิงมีเจตนายิงเฉพาะผู้ตายแต่เพิ่มเจตนายิงผู้เสียหายอีกคนหนึ่งภายหลังเป็นพิเศษแล้ว ก็ต้องฟังเป็นคุณแก่จำเลยว่าจำเลยกับพวกร่วมกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท มิใช่สองกรรมสองกระทง.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมคือใช้อาวุธปืนยิงนายสุนทร นุ่นแก้ว ผู้ตายถึงแก่ความตาย และยิงนายอับดุลฮาดี คือราแม ผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ช่องท้อง แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 288, 80, 83, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 288, 80 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำคุก 20 ปี ฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 12 ปี รวมจำคุก 32 ปี คำรับสารภาพของจำเลยชั้นจับกุมพอมิประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 21 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา มีสาเหตุวิวาททำร้ายร่างกายกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันเกิดเหตุวันที่ 17 กรกฎาคม 2527 เวลา 13 นาฬิกา มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายสุนทร นุ่นแก้ว กับนายอัปดุลฮาดี คือราแม ผู้เสียหายนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ขณะนายสุนทรกำลังเดินเข้าประตูวิทยาลัยด้านหน้า และขณะผู้เสียหายกำลังยืนคอยรถยนต์โดยสารที่เกาะกลางถนนหน้าวิทยาลัย กระสุนปืนถูกนายสุนทรที่หน้าผากทะลุศีรษะและที่ชายโครงขวา นายสุนทรถึงแก่ความตายทันทีและกระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่เอวด้านซ้ายทะลุเข้าช่องท้องตามรายงานแพทย์ทำยฟ้อง คดีมีปัญหาว่า จำเลยกระทำผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ได้ความจากผู้เสียหายว่าผู้เสียหายรู้จักจำเลยกับนายมะรอบีนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา มาก่อนเกิดเหตุประมาณ 2 ปีมาแล้ว ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคือง โดยเฉพาะจำเลยเข้าบ้านอยู่ชอยเดียวกับผู้เสียหายและเคยกินข้าวด้วยกัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2527 เวลาประมาณ 13 นาฬิกาขณะที่ ผู้เสียหายยืนคอยรถยนต์โดยสารที่เกาะกลางถนนหน้าวิทยาลัยเตรียมจะกลับบ้านอยู่นั้น ผู้เสียหายเห็นจำเลยขับรถจักรยานยนต์ให้นายมะรอบีนั่งซ้อนท้ายมาจอดที่หน้าวิทยาลัยห่างผู้เสียหาย

ประมาณ 8 เมตร และห่างกลุ่มนักศึกษาหญิงประมาณ 8 เมตร จำเลยหันมาดูผู้เสียหายแต่ไม่พูดอะไร ขณะนั้นนายสุนทรกำลังเดินเข้าประตูวิทยาลัยอยู่ห่างผู้เสียหาย 2-3 เมตร นายมะรอปได้เดินเข้าไปใช้อาวุธปืนสั้นยิงนายสุนทร 2 นัด นายสุนทรล้มลง และยิงผู้เสียหายถูกที่เอวด้านซ้าย 1 นัด แล้วจะยิงซ้ำอีกแต่จำเลยห้ามไว้ แล้วนายมะรอปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จำเลยขับหลบหนีไปมีรถกระบะนำผู้เสียหายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เห็นว่า เหตุเกิดเวลากลางวันผู้เสียหายรู้จักจำเลยกับนายมะรอปมาก่อน ผู้เสียหายยื่นขอรถยนต์โดยสารห่างจำเลยกับนายมะรอป และห่างนายสุนทรเพียง 8 เมตร กับ 2-3 เมตรตามลำดับ แม้ผู้เสียหายตอบคำถามค้านว่านายสุนทรเดินผ่านผู้เสียหายไปทางด้านหลัง ผู้เสียหายหันไปมองทางนายสุนทรขณะที่ผู้เสียหายได้ยินเสียงปืนแล้วก็ตาม คำเบิกความผู้เสียหายซึ่งถูกนายมะรอปยิงบาดเจ็บแต่ยังมีสติดีก็มีน้ำหนัก นอกจากนี้นายอิบราฮิม คือราชอ พยานโจทก์ยังเบิกความสนับสนุนผู้เสียหายอีกว่าพยานเรียนอยู่โรงเรียนพาณิชยการ ไปกินอาหารอิสลามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็นประจำและรู้จักจำเลย ก่อนเกิดเหตุ 1 อาทิตย์ นักเรียนโรงเรียน พัฒนาวิทยามีสาเหตุวิวาททำร้ายร่างกายกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าวันเกิดเหตุพยานพบจำเลย นายมะรอป นายอำนวยที่ร้านขายอาหารหน้าโรงเรียนพัฒนาวิทยา คนทั้งสามชวนพยานกับพวกบอกว่าจะไปตีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา นายมะรอปยังได้ให้พยานดูอาวุธปืนขนาด .38 อีกด้วย พยานกลับไปโรงเรียนจนเวลาเกือบ 13 นาฬิกาพยานขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านวิทยาลัยเทคนิคยะลาตามหลังจำเลยซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์เลยไปข้างหน้า และเห็นรถจักรยานยนต์นายอำนวยขับขี่ตามมามีนายมะรอปซ้อนท้ายมาด้วย พยานขับขี่รถไปถึงหอนาฬิกาก็ได้ยินเสียงปืนจึงย้อนกลับมา พบคนถูกยิงตายหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลาส่วนนายมะรอปไม่อยู่แล้ว เห็นว่า แม้นายอิบราฮิมจะเบิกความแตกต่างกับคำเบิกความผู้เสียหายบ้างกล่าวคือ ผู้เสียหายอ้างว่า เห็นนายมะรอปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จำเลยมาจอดที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา แต่ก็ยังเป็นพยานยืนยันข้อ

เท็จจริงที่ว่าในวันเกิดเหตุตอนเช้าจำเลย นายมะรอปี นายอำนวย ต่างชวนพยานไปได้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลาโดยนายมะรอปีมีอาวุธปืนติดตัว และก่อนเวลามีเสียงปืนดังเล็กน้อย จำเลยกับนายอำนวยต่างขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านที่เกิดเหตุมีนายมะรอปีนั่งซ้อนท้ายไปด้วย ซึ่งเป็นพยานแวดล้อมมัดตัวจำเลยว่าร่วมกระทำผิดได้ความจากพันตำรวจโทสุรัตน์ เขียนทองพนักงานสอบสวน และร้อยตำรวจตท สุรินทร์ ปาลาเร่ ผู้จับกุมจำเลยต่อไปว่า ในวันเกิดเหตุเมื่อพันตำรวจโทสุรัตน์รับแจ้งเหตุจากร้อยตำรวจตรีณรงค์ยศแล้วได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุ ทำบันทึก ทำแผนที่สังเขป แสดงที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.3, จ.4 ตามลำดับ และไปสอบปากคำผู้เสียหายที่โรงพยาบาลจังหวัดยะลา ผู้เสียหายให้การยืนยันว่าจำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์มีนายมะรอปีซ้อนท้าย นายมะรอปีใช้อาวุธปืนยิงนายสุนทรและผู้เสียหายตามลำดับโดยนายอำนวย คงসাလာขับขี่รถจักรยานยนต์อีก 1 คันคอยให้ความคุ้มกัน พันตำรวจโทสุรัตน์ติดตามจับกุมตัวจำเลยที่บ้านตำบลกรงปินัง แต่ไม่พบ จึงออกหมายจับจนวันที่ 15 กันยายน 2529 หลังเกิดเหตุ 2 ปีเศษ ร้อยตำรวจโทสุรินทร์สืบทราบ ว่าจำเลยหลบหนี ไปทำงานบริเวณคิวแท็กซี่หน้าโรงพยาบาล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันรุ่งขึ้นจึงไปจับกุมจำเลยเมื่อแจ้งข้อหา จำเลยให้การรับสารภาพตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมายจ.2 ว่าร่วมกับพวกที่หลบหนีกระทำความผิดจริงแต่เมื่อได้ความจากนายอิบราฮิมพยานโจทก์ว่า เช้าวันเกิดเหตุ จำเลย นายมะรอปีนายอำนวยชวนนายอิบราฮิมที่ร้านขายอาหารหน้าโรงเรียนพัฒนาวิทยาให้พากันไปด้วยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา และได้ความจากผู้เสียหายว่า ขณะเกิดเหตุนายสุนทรผู้ตาย กำลังเดินห่างผู้เสียหายเพียงประมาณ 2-3 เมตร เมื่อพิจารณาบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายจ.3 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.4, จ.7 ประกอบแล้วเชื่อได้ว่า จำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันมาใช้อาวุธปืนยิงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพราะเหตุเคยมีเรื่องวิวาททำร้ายกับนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา ซึ่งจำเลยกับพวกเรียนอยู่ เมื่อพบนายสุนทรกับผู้เสียหายต่างแต่งกายชุด

วิทยาลัยเทคนิคยะลาและยืนอยู่ใกล้กันจึงยิงคนทั้งสองในเวลาต่อเนื่องกัน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดงว่า นายมะรอปีพวกจำเลยมีเจตนายิงเฉพาะนายสุนทร แต่เพิ่มเจตนายิงผู้เสียหายอีกคนในภายหลังเป็นพิเศษแล้ว ก็ต้องฟังให้เป็นคุณแก่จำเลย ว่า จำเลยกับพวกร่วมกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ไม่ใช่สองกรรมสองกระทงดังที่ศาลล่างวินิจฉัย ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาแก้ไขลงโทษจำเลยเฉพาะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวได้ แม้โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยหลายกระทงและจำเลยมิได้ ฎีกาในปัญหาข้อนี้ก็ตาม"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และ 288, 80 ให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 288 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 20 ปี คำรับสารภาพของจำเลยชั้นจับกุมพอมิประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 13 ปี 4 เดือน

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>

การยิงคนหลายคนที่ถือได้ว่า เป็นการกระทำผิดกรรมเดียวตามหลักในคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ หมายความว่า เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาต่อเนื่องกัน และเกิดจากเจตนาอันเดียวกัน กล่าวคือ พวกจำเลยมีเจตนาเดียวมาแต่ต้นแล้วว่า จะยิงทั้งผู้ตายและผู้เสียหาย แม้ยิงผู้ตาย 2 นัดและยิงผู้เสียหาย 1 นัด แต่ได้กระทำต่อเนื่องกันจึงเป็นกรรมเดียว แต่ถ้าเจตนาของพวกจำเลยต้องการยิงผู้ตายคนเดียวและมีเจตนาขึ้นใหม่ยิงผู้เสียหายอีกต่างหากจากที่ได้ยิงผู้ตายแล้วเช่นนี้ก็จะเป็นหลายกรรมต่างกันตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1631/2522 จำเลยยิง พ.2 นัด แล้วเจตนายิง ส.และก.ซึ่งเดินตามพ.มาด้วยอีกกระสุนปืนถูกพ.ตายส.ถูกยิง 2 นัดเป็นอันตรายสาหัสกระสุน 1 นัดเฉียด ก. ไป ดังนี้จำเลยมีความผิดฐานฆ่าคนกรรมหนึ่งกับฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก 2 กรรม นอกจากนี้หากการกระทำเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ต่อเนื่องกัน ก็ไม่ใช่กรรมเดียวเช่นกัน ดังตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1331/2520 จำเลยกับพวกยิง ด. ที่พื้นดินคนละ 1 นัดแล้วจำเลยกับพวกขึ้นเรือน อ.แล้วขึ้นเรือน ส. ลงจากเรือน ส.ไปพบถ.เดินมาจำเลยกับพวกยิงถ. อีกคนละ 1 นัด ดังนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ต่างกระทงกัน ทองธารเหลืองเรืองรอง